

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

산업재해보상 및 진폐예방 관계 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침 (고용노동부 행정예규)

◇ 제 · 개정 이유

국민권익위 권고사항 이행을 위해 「산업재해보상보험법」 및 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」 등 산업재해보상 및 진폐예방 관계 법령에서 정하고 있는 행정처분 및 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처분에 관한 세부적인 기준을 명확하게 규정함

◇ 주요내용

「산업재해보상보험법」 시행령 및 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」 시행령·시행규칙 상 위반차수(1~3회이상) 별 과태료를 부과중이므로 가중처분 누적 차수 적용 기간을 가장 최근의 위반적발일 이전 1년(진폐법 2년)으로 하여 차수를 산정